

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 677/2530	อัยการกรมอัยการ	โจทก์
	โจทก์ร่วม	โจทก์
	นายเลิศชัย พัฒนจันทร์	โจทก์
	นายยศदनัย งามอุษาวรรณ	จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 88, มาตรา 240, มาตรา 247

ป.วิ.อ. มาตรา 15

จำเลยทราบว่าพยานหลักฐานที่ขออ้างเพิ่มเติมมีอยู่แล้ว ก่อนที่ศาลชั้นต้นมีคำพิพากษา จึงไม่มีเหตุอันสมควรอนุญาต ให้จำเลยยื่นบัญชีพยานเพิ่มเติมในชั้นพิจารณาของศาลฎีกา

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 297, 83 จำคุกจำเลยมีกำหนด 2 ปี จำเลยฎีกาพร้อมกับยื่นคำร้องว่า คดีนี้จำเลยเพิ่งพบว่าบันทึกประจำวันของสถานีตำรวจนครบาลทุ่งมหาเมฆ ลงวันที่ 3 มกราคม 2527 ซึ่งมีโจทก์ร่วมเป็นผู้แจ้งความไว้ มีข้อความระบุชื่อของคนร้ายที่ร่วมทำร้ายโจทก์ร่วมไว้อย่างชัดเจนโดยไม่มีชื่อจำเลยเป็นผู้ร่วมทำร้ายโจทก์ร่วมอันเป็นพยานหลักฐานที่สำคัญหากได้นำพยานดังกล่าวเข้าร่วมการวินิจฉัยคดีของศาลฎีกา ก็จะทำให้ศาลฎีกาวินิจฉัยตัดสินไปด้วยความยุติธรรมและถูกต้องตรงกับความเป็นจริงเพื่อความยุติธรรม โปรดอนุญาตให้จำเลยระบุพยานเพิ่ม

เดิมและมีคำสั่งเรียกพยานเอกสารดังกล่าว ปราบฏตามสำเนาภาพถ่ายบันทึกประจำวันแนบท้ายคำร้องมาประกอบการพิจารณาของศาลฎีกาด้วย

ศาลฎีกาสั่งว่า "พิเคราะห์แล้ว จำเลยทราบว่าพยานหลักฐานที่ขออ้างเพิ่มเติมมีอยู่แล้วก่อนที่ศาลชั้นต้นมีคำพิพากษา ดังปรากฏตามคำร้องของ จำเลยลงวันที่ 18 มีนาคม 2528 จึงไม่มีเหตุอันสมควรอนุญาตให้จำเลยยื่นบัญชีพยานเพิ่มเติม ให้ยกคำร้อง"

(ไพจิตร วิเศษโกสิน-ไพรัช วงศ์วัฒน์-สมบูรณ์ ฤกษ์สำราญ)

<u>แหล่งที่มา</u>	เนติบัณฑิตยสภา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>